

WORKER DIGITAL RIGHTS AUDIT

Informe de Auditoría de Derechos Digitales del Trabajador

Herramienta de auditoría técnica independiente — uso defensivo

Fecha de generación	2026-05-21 06:23:45
Riesgo máximo detectado	NARANJA — Vigilancia potencialmente intrusiva
Total de hallazgos	7
Hash de sesión (integridad)	bf0420360b7b32d4cbb969c4db8eacfd...

AVISO: Este informe ha sido generado de forma automática mediante análisis de configuración local del sistema. No intercepta tráfico de red, no escala privilegios, no exfiltra datos ni compromete la infraestructura. Los hallazgos describen *capacidades técnicas detectadas*, no confirman uso indebido. Para valoración jurídica, consulte con asesor laboral especializado.

Resumen de Hallazgos

Skill	Hallazgo	Categoría	Riesgo
mdm audit	MDM / Gestión corporativa del dispositivo	Corporate Control	YELLOW
surveillance audit	CrowdStrike Falcon detectado	edr xdr	YELLOW
surveillance audit	Microsoft Defender for Endpoint detectado	edr xdr	YELLOW
surveillance audit	Certificado raíz de inspección SSL/TLS detectado	ssl inspection	ORANGE
surveillance audit	Extensiones de navegador forzadas por política corporativa	browser inspection	ORANGE
persistence audit	Servicios con características de monitorización (25 detectados)	persistence services	YELLOW
persistence audit	Drivers con características de monitorización (28)	persistence drivers	YELLOW

Detalle de Hallazgos

#1 — MDM / Gestión corporativa del dispositivo

YELLOW

Skill: mdm_audit | Categoría: Corporate Control | Timestamp: 2026-05-21T06:23:25.604798

Qué es:

MDM (Mobile Device Management) es software que permite a las empresas gestionar dispositivos corporativos: aplicar políticas de seguridad, instalar apps, configurar VPN y, en caso extremo, borrar el dispositivo.

Qué NO implica:

MDM por sí solo no implica monitorización de actividad, lectura de mensajes personales ni vigilancia en tiempo real. Gestiona el dispositivo, no espía al usuario.

Riesgo técnico:

MDM permite a la organización instalar software, aplicar políticas, borrar el dispositivo remotamente y restringir aplicaciones.

Riesgo jurídico:

La gestión MDM en dispositivos corporativos es generalmente legítima bajo el ET y LOPDGDD si está informada al trabajador.

#2 — CrowdStrike Falcon detectado

YELLOW

Skill: surveillance_audit | Categoría:edr_xdr | Timestamp: 2026-05-21T06:23:25.661815

Qué es:

Agente EDR/XDR detectado. Estos sistemas monitorizan comportamiento del sistema en tiempo real para detectar amenazas.

Qué NO implica:

No implica necesariamente lectura de contenido personal. Es seguridad corporativa estándar en empresas medianas y grandes.

Riesgo técnico:

Monitoriza procesos, red y comportamiento del sistema.

Riesgo jurídico:

Riesgo legal estimado: low-medium. Ver compliance engine para análisis LOPDGDD/RGPD.

#3 — Microsoft Defender for Endpoint detectado

YELLOW

Skill: surveillance_audit | Categoría:edr_xdr | Timestamp: 2026-05-21T06:23:25.678057

Qué es:

Agente EDR/XDR detectado. Estos sistemas monitorizan comportamiento del sistema en tiempo real para detectar amenazas.

Qué NO implica:

No implica necesariamente lectura de contenido personal. Es seguridad corporativa estándar en empresas medianas y grandes.

Riesgo técnico:

Monitoriza procesos, red y comportamiento del sistema.

Riesgo jurídico:

Riesgo legal estimado: low-medium. Ver compliance engine para análisis LOPDGDD/RGPD.

#4 — Certificado raíz de inspección SSL/TLS detectado

ORANGE

Skill: surveillance_audit | Categoría:ssl_inspection | Timestamp: 2026-05-21T06:23:26.818310

Qué es:

Un certificado raíz de inspección SSL permite al proxy corporativo actuar como intermediario en conexiones HTTPS, descifrando el tráfico para inspeccionarlo.

Qué NO implica:

No demuestra que el tráfico se esté leyendo activamente, pero sí que existe la capacidad técnica.

Riesgo técnico:

Con este certificado instalado, un proxy corporativo puede descifrar, analizar y registrar todo el tráfico HTTPS, incluyendo contraseñas y contenido de páginas web.

Riesgo jurídico:

Requiere informar explícitamente al trabajador. Sin información previa puede vulnerar art. 87 LOPDGDD y doctrina Barbulescu II (TEDH).

#5 — Extensiones de navegador forzadas por política corporativa

ORANGE

Skill: surveillance_audit | Categoría:browser_inspection | Timestamp: 2026-05-21T06:23:26.835241

Qué es:

Extensiones instaladas por GPO/política que el usuario no puede desinstalar.

Qué NO implica:

No implica necesariamente espionaje. Muchas son extensiones de seguridad o DLP legítimas.

Riesgo técnico:

Las extensiones forzadas pueden tener acceso completo al contenido de páginas web, historial y formularios.

Riesgo jurídico:

Depende de la funcionalidad de cada extensión. Si capturan contenido web personal, aplica LOPDGDD art. 87.

#6 — Servicios con características de monitorización (25 detectados)

YELLOW

Skill: persistence_audit | Categoría: persistence_services | Timestamp: 2026-05-21T06:23:26.867522

Qué es:

Servicios de Windows que se ejecutan continuamente en segundo plano.

Qué NO implica:

No todo servicio con estas palabras es espionaje. Windows incluye muchos servicios de telemetría propios.

Riesgo técnico:

Los servicios de Windows se ejecutan en segundo plano con privilegios elevados y pueden monitorizar el sistema.

Riesgo jurídico:

Depende de la funcionalidad real. Requiere análisis individual de cada servicio.

#7 — Drivers con características de monitorización (28)

YELLOW

Skill: persistence_audit | Categoría: persistence_drivers | Timestamp: 2026-05-21T06:23:45.358152

Qué es:

Drivers de Windows que operan a nivel de kernel para interceptar o filtrar actividad del sistema.

Qué NO implica:

La mayoría son componentes de seguridad legítimos (antivirus, EDR). No implican espionaje por definición.

Riesgo técnico:

Los drivers de kernel tienen acceso privilegiado a todo el sistema: red, ficheros, procesos, entrada.

Riesgo jurídico:

Depende del fabricante y función. EDR/antivirus usan drivers legítimamente.

Evaluación Legal

Inspección de tráfico HTTPS sin información acreditada

MEDIUM-HIGH

La inspección SSL permite al empleador leer contenido de comunicaciones cifradas. La doctrina Barbulescu II exige informar previamente al trabajador del alcance de la monitorización de comunicaciones.

Referencias legales:

- **LOPDGDD Art. 87 — Derecho a la intimidad en el trabajo:** Los trabajadores tienen derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos digitales. El empleador debe establecer criterios de uso e informar a los trabajadores y sus representantes.
- **RGPD Art. 13 — Información al interesado:** El responsable debe informar al trabajador de qué datos se tratan, con qué finalidad, base legal y período de conservación, antes de iniciar el tratamiento.
- **TEDH — Doctrina Barbulescu II (2017):** El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que la monitorización de comunicaciones laborales debe ser proporcional, limitada en alcance, con base legal, finalidad legítima e informada previamente al trabajador.

Recomendaciones:

- Verificar si la empresa ha informado por escrito sobre la inspección de tráfico.
- Evitar uso de cuentas personales en dispositivos corporativos.
- Solicitar la política de uso aceptable (AUP) de la empresa.

Extensiones de navegador forzadas con acceso a contenido web

MEDIUM

Las extensiones corporativas con acceso completo a páginas web pueden leer formularios, contraseñas y contenido personal. Requieren información previa sobre su funcionamiento.

Referencias legales:

- **LOPDGDD Art. 87 — Derecho a la intimidad en el trabajo:** Los trabajadores tienen derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos digitales. El empleador debe establecer criterios de uso e informar a los trabajadores y sus representantes.
- **RGPD Art. 13 — Información al interesado:** El responsable debe informar al trabajador de qué datos se tratan, con qué finalidad, base legal y período de conservación, antes de iniciar el tratamiento.

Recomendaciones:

- Identificar qué extensiones están instaladas y su editor.
- Solicitar información sobre su función a IT.
- No usar el navegador corporativo para asuntos personales.

Agente EDR/XDR corporativo

LOW

Los EDR son considerados seguridad corporativa estándar y generalmente cumplen el principio de proporcionalidad si están orientados a la detección de amenazas, no a la vigilancia del trabajador.

Referencias legales:

- **LOPDGDD Art. 87 — Derecho a la intimidad en el trabajo:** Los trabajadores tienen derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos digitales. El empleador debe establecer criterios de uso e informar a los trabajadores y sus representantes.
- **RGPD Art. 5 — Principios del tratamiento:** Los datos personales deben tratarse de forma lícita, leal y transparente. Limitación de finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad.

Recomendaciones:

- Verificar que existe política de seguridad documentada.
- Comprobar que el uso de datos del EDR se limita a finalidades de seguridad.

Integridad del Informe

Este informe incluye un hash SHA-256 de su contenido para verificar que no ha sido modificado desde su generación.

SHA-256 del contenido:

bf0420360b7b32d4cbb969c4db8eacfdac2453e5fab1f7af46c64dbc7bf4285e

Para verificar la integridad, recalculé el hash del archivo JSON exportado junto a este informe y compárelo con el valor anterior.